

上海市海华永泰律师事务所
关于
2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券
2026 年第一次债券持有人会议见证
之
法律意见书



二〇二六年四月

上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层，邮编 200120
12th Floor, Foxconn Building, 1366 Lujiazui Ring Road, Pudong New District, Shanghai 200120
电话/Tel: +862158773177 传真/Fax: +862158773268
网址: <https://www.hiwayslaw.com>

上海市海华永泰律师事务所

关于

2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券

2026 年第一次债券持有人会议见证

之

法律意见书

致：山东高创建设投资集团有限公司

上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件（以下简称“相关法律法规”）、《2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《2019 年山东高创建设投资集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等规定，就公司召开 2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券 2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”或“会议”）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所经办律师对公司或主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“召集人”）提供的与本次持有人会议有关的文件和事实进行了核查和验证。本法律意见书的出具已得到发行人和召集人的如下保证：

1. 发行人或国泰海通提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 发行人或国泰海通提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 发行人或国泰海通提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

4. 发行人或国泰海通所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所及经办律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次持有人会议采取非现场方式召开，发行人未要求本所律师现场出席，本所律师仅以书面形式审查的方式，对本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次持有人会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次持有人会议所涉事项进行了审查，查阅了本所律师认为与本次持有人会议相关的必须查阅的文件、记载、资料及证明，对有关事项进行了必要的核查和验证，并就有关问题向发行人和召集人的有关人员进行了询问和查证。

本法律意见书仅供本次持有人会议见证使用，不得用于其他任何用途。本所同意本法律意见书作为发行人本次持有人会议的必备文件之一，随同其他资料一并提交备案和公告，并对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

本所及本所经办律师根据相关法律法规和规范性文件的规定和要求，在对发行人和召集人提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次持有人会议的召集、召开程序

1. 本次持有人会议由公司 2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，即主承销商国泰海通召集。2026 年 4 月 14 日，国泰海通公布了《关于召开 2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券 2026 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本期债券的基本情况、本次会议的基本情况、会议审议事项、决议效力、其他事项等事项。

2. 本次持有人会议于 2026 年 4 月 28 日以非现场形式召开，审议《关于豁免债券持有人会议召开程序的议案》和《关于提前分期偿还“2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”部分本金的议案》（以下合称“《议案》”）。

经本所经办律师适当核查，会议的召集已得到持有人的同意，本次持有人会议的召开时间、召开方式及审议事项与《会议通知》一致。本次会议审议的《议案》属于持有人会议的权限范围。

综上，本所经办律师认为，本次持有人会议的召集、召开程序符合《债券持有人会议规则》等相关法律法规及《募集说明书》的规定。

二、本次持有人会议的表决程序、出席会议人员资格及有效表决权

1. 根据《会议通知》，本次持有人会议召集人为本期债券的主承销商国泰海通。国泰海通作为本次持有人会议的召集人，符合《债券持有人会议规则》等相关法律法规及《募集说明书》的规定。

2. 根据《会议通知》，本次会议的债权登记日为 2026 年 4 月 27 日，除法律法规另有规定外，截至债权登记日日终，在债券市场登记托管结算机构名册上登记的“2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”债券持有人均有权参加本期债券持有人会议。

3. 根据《会议通知》，本次持有人会议采取非现场的方式召开，以记名方式进行投票表决。

4. 根据《债券持有人会议规则》及主承销商提供的《债券持有人名册》，本期债券发行规模为 8.00 亿元，本期债券存续金额为 5.60 亿元，截至债权登记日，总表决权数额为 800,000,000 元，未偿还本期债券表决权总数额为 560,000,000 元。根据《持有人参会回执》，出席本次持有人会议的持有人或其代理人合计持有总额 126,000,000 元，占未偿还本期债券表决权数额的 22.50%。

综上，本所经办律师认为，本次持有人会议的表决程序及参会人员资格符合《债券持有人会议规则》《募集说明书》及相关法律法规的规定，本次持有人会议参会人员资格和有效表决权均合法、有效。

三、本次持有人会议的审议事项、表决结果

根据《会议通知》的记载，本次持有人会议对《会议通知》列明的事项进行表决。本次持有人会议的表决结果系按照《会议通知》和《募集说明书》的规定，由召集人清点非现场的表决票后作出，持有人应在 2026 年 4 月 28 日下午 16 时 00 分前将表决回执发送至召集人，本次持有人会议就如下议案进行了审议：

《关于豁免债券持有人会议召开程序的议案》和《关于提前分期偿还“2020 年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券”部分本金的议案》

根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经代表 50%以上有表决权的未偿还的本期债券的持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。债券持有人会议决议须经代表出席会议的 50%以上表决权的债券持有人或其代理人通过，且经所有代表有表决权的未偿还本期债券的债券持有人或其代理人所持表决权的 30%以上通过方为有效。

经本所律师核查，本次会议出席债券持有人所持表决权占比未超过未偿还本期债券表决权的 50%，且有表决权的未偿还本期债券持有人及其代理人所持表决权未超过 30%。

综上，本所律师认为，本次持有人会议的表决程序和表决结果符合《债券持有人会议规则》等相关法律法规及《募集说明书》的规定，根据表决情况，本次持有人会议未能有效召开，未形成有效决议。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 本次持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《债券持有人会议规则》等相关法律法规及《募集说明书》的有关规定；
2. 出席本次持有人会议的持有人或其代理人所代表的表决权数额不符合《债券持有人会议规则》关于债券持有人会议有效召开的条件，本次持有人会议未能有效召开，未形成有效决议；

本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市海华永泰律师事务所关于 2020 年第一期山东高创建
设投资集团有限公司公司债券 2026 年第一次债券持有人会议见证之法律意见书》
之签字盖章页)

律所负责人：

陈峰

陈 峰

见证律师：

惠星瑜

惠星瑜

张雅囡

张雅囡

上海市海华永泰律师事务所（公章）



签署日期：2026 年 4 月 30 日